



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1805/2014/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excm. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN; a fin de tratar el expediente caratulado: **"TOZONOTTI, OSCAR CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTE DE HABERES"**, Expte. N° FPA 1805/2014/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSE BUSANICHE, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 75, contra la sentencia de fs. 68/74.

El recurso se concede a fs. 76, se expresan agravios a fs. 81/86 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 83 vta.

II- Que la demandada plantea la inaplicabilidad al presente caso del precedente "Elliff" atento a que el actor prestó servicios como autónomo, agregando que no resulta adecuada la fijación del ISBIC. Mantiene la reserva del caso federal.

III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional otorgada conforme el régimen instituido por la ley 24241, interpone demanda ordinaria contra la Administración



Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

La magistrada *a-quo*, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda y dispuso, en lo que aquí interesa, el recálculo de la PC y PAP según doctrina "Elliff"; dejó a resguardo el derecho a replantear el recálculo de la PBU de conformidad con el criterio "Quiroga"; ordenó la movilidad de los haberes atendiendo al fallo "Badaro" y declaró aplicable la tasa pasiva de interés.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- a) Que corresponde rechazar el agravio de la demandada relativo a la inaplicabilidad al presente caso del precedente "Elliff Alberto c/ Anses" (Fallos 332:1914) de la Corte Suprema, en virtud de que el Máximo Tribunal no efectúa distinción alguna según que los aportes fueren hechos por personal autónomo o dependiente (cfr. "Steimberg, Moisés c/ ANSES s/ reajustes varios", Expte. N° S.2217.XL, sentencia del 29/09/2009).

b) Que también se rechaza el agravio de la demandada por la aplicación del ISBIC como criterio de actualización, en tanto ello surge de la doctrina sentada por la Corte Suprema en los ya citados autos "Elliff".

Finalmente, cabe tener presente que es doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que, aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla (cfr. Fallos 330:1094).

Consecuentemente, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se confirma la sentencia dictada en cuanto ha sido materia de apelación, con costas en el orden causado (art. 21 de la ley 24463).

V- Que se regulan los honorarios habidos en la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1805/2014/CA1

presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSE BUSANICHE, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada en cuanto ha sido materia de apelación.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en esta instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y el Sr. Juez de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSE BUSANICHE

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 07/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#19473372#187415704#20170907111248805

Fecha de firma: 07/09/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#19473372#187415704#20170907111248805



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1805/2014/CA1

SENTENCIA

Paraná, 07 de septiembre de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada en cuanto ha sido materia de apelación.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSE BUSANICHE

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 07/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#19473372#187415704#20170907111248805